

CONTRATO PROMESA
DE
COMPRAVENTA

En Santiago de Chile, a 3 de julio de 2025, comparecen: Doña **Marcela Lira Regueira**, C.I. 8.288.780-6, chilena, Secretaria, casada, doña **Mónica del Corazón de Jesús Lira Regueira**, C.I. 9.301.404-9, chilena, Educadora de Párvulos, divorciada, doña **María Fernanda Lira Regueira**, C.I. 10.209.010-1, chilena, psicóloga, casada en sociedad conyugal, y de don **Juan Alberto Araneda Navarro**, contador público auditor, cédula de identidad número 7.617.518-7, casado en régimen de sociedad conyugal con la anterior; don **Guillermo Arturo Lira Regueira**, C.I. 11.171.290-5, chileno, Ingeniero en Electrónica, casado, doña **Anita Lira Regueira**, C.I. 12.365.867-1, chilena, Psicóloga, divorciada, doña **María Francisca Lira Regueira**, C.I. 9.301.403-0, chilena, Licenciada en Arte, casada, y doña **Gladys Anita Regueira Fargher**, C.I. 2.513.019-7, chilena, dueña de casa, viuda, todos domiciliados para estos efectos en Hamburgo 270 casa E, comuna de Ñuñoa, por una parte y en adelante indistintamente también los “Promitentes Vendedores”; por otra doña **Soledad Jofré Barrueco**, C.I. 14.484.621-4, chilena, casada con separación de bienes, enfermera, con domicilio en Las Hortensias 2470, comuna de Providencia, adelante e indistintamente la “Promitente Compradora”, los comparecientes mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cédulas mencionadas, y exponen:

PRIMERO: Doña Marcela Lira Regueira, doña Mónica del Corazón de Jesús Lira Regueira, doña María Fernanda Lira Regueira, don Guillermo Arturo Lira Regueira, doña Anita Lira Regueira, doña María Francisca Lira Regueira y doña Gladys Anita Regueira Fargher, esta última sin perjuicio de sus derechos de cónyuge sobreviviente, son dueños de la propiedad ubicada en calle Alcántara número 426, que corresponde al sitio número ocho del plano respectivo, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, que deslinda: NORTE, en once metros cuatrocientos veinticinco milímetros con lote cuatro; SUR, en once metros cuatrocientos veinticinco milímetros con resto de la propiedad de la vendedora doña Elena Ruiz Tagle; ORIENTE, en diecisiete metros y medio con lote siete y parte del lote seis; PONIENTE, en diecisiete metros y medio con lote nueve.

La adquirieron por herencia de don Guillermo Francisco Lira Munita, según auto de posesión efectiva que consta en la inscripción precedente al título de dominio que rola a fojas 33864 número 35515 correspondiente al Registro de Propiedad a cargo del del año 2002, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.- Rol de avalúo Número 276-30, Comuna de Las Condes; en adelante el “Inmueble”. El título anterior está a Fojas 2648, Número 2908 del año 1968. Rol de avalúo número 276-30, comuna de Las Condes.

SEGUNDO: En este acto y por este instrumento, doña Marcela Lira Regueira; doña Mónica del Corazón de Jesús Lira Regueira, doña María Fernanda Lira Regueira; don Guillermo Arturo Lira Regueira; doña Anita Lira Regueira; don Joaquín Gabriel Araneda Lira, actuando en representación de María Francisca Lira Regueira y Juan Alberto Araneda Navarro; y doña Gladys Anita Regueira Fargher, prometen vender, ceder y transferir el Inmueble singularizado en la cláusula anterior a doña Soledad Jofré Barrueco, quien, a su vez, promete comprar, aceptar y adquirir para sí o para la persona natural o jurídica que se indique en su oportunidad, dicho Inmueble.

TERCERO: El precio de la compraventa será el equivalente en pesos moneda legal de **13.000 Unidades de Fomento**, según su valor a la fecha de celebrarse el contrato de compraventa prometido, que se pagará de la siguiente manera:

- a) Con la suma de **5.200 Unidades de Fomento** que se pagará con un depósito a plazo o vale(s) vista bancario, a elección del vendedor, pagadero al contado, quedará retenida en poder del Notario que autorice la compraventa, con instrucciones de entregarlo a la parte vendedora, una vez inscrito el dominio del inmueble a nombre de la parte compradora en los registros del Conservador de Bienes Raíces que corresponda, libre de hipotecas, prohibiciones, litigios y gravámenes y de cualquier otro impedimento que limite la libre disponibilidad del inmueble, salvo las que se refiere al Reglamento de Copropiedad y servidumbres, si las hubiere y, en caso que se financie la operación con crédito hipotecario, las que se constituyan en la escritura de compraventa a favor de la institución financiera que otorga el crédito.
- b) Con la suma de **7.800 Unidades de Fomento** pagadero con un crédito hipotecario según las prácticas y plazos habituales comerciales del Banco o Institución Financiera que otorgue el crédito y que aparezcan en la escritura de compraventa.

Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá modificar en la compraventa los porcentajes establecidos en la letra a) y b), según el acuerdo que celebre o haya celebrado con el Banco o Institución que le financie la compra a través de un crédito hipotecario, o bien, podrá adquirir la propiedad pagando la totalidad del precio al contado, sin financiamiento bancario.

La obtención del crédito hipotecario en un banco o institución financiera de la plaza será de responsabilidad exclusiva de la eventual parte compradora y no será condición para la celebración de la compraventa prometida. Cualquier diferencia que resulte del producto del crédito hipotecario, ya sea a favor o en contra, será de cargo o beneficio de la Promitente Compradora.

Los Promitentes Vendedores declara que no califica como vendedor para los efectos de la Ley del IVA, por lo que la venta prometida no se encuentra afecta a IVA. En cualquier caso, los Promitentes Vendedores declara que en el evento que la autoridad determine que la compraventa prometida ha de gravarse con IVA, se entenderá desde ya incluido dicho impuesto en el precio aquí pactado, y será de su cuenta y cargo el pago de dicho tributo, no pudiendo recargarse al promitente comprador, suma alguna por este concepto, de forma que el precio establecido en esta cláusula no será modificado y será considerado, para todos los efectos, como precio total y único a pagar por la Promitente Compradora.

CUARTO: El plazo para suscribirse el contrato de compraventa definitivo **será de 90 días corridos contados desde esta fecha**, o el día hábil siguiente, si este cayera en un día inhábil.

QUINTO: La venta se hará *ad corpus*, en el estado en que actualmente se encuentra el inmueble vendido, el que es conocido de la promitente compradora, con todo lo edificado y construido en él; con todos sus usos, derechos, costumbres y servidumbres, activas y pasivas, libre de gravámenes, embargos, prohibiciones y litigios; con todas las cuentas por servicios domiciliarios al día, con sus contribuciones pagadas proporcionalmente, salvo las servidumbres o reglamento de copropiedad, si los hubiere. Respecto al último período de contribuciones, corresponderá el pago proporcional de los días previos a la inscripción a los Promitentes Vendedores, mientras que los días restantes le corresponderá el pago al promitente comprador.

Asimismo, los Promitentes Vendedores se hace responsable de la obligación de saneamiento de la evicción en conformidad a la ley y en la escritura de compraventa las partes renunciarán a la acción resolutoria que pudiera corresponderles, obligándose además a no ofrecer, negociar ni celebrar acuerdos con terceros respecto del inmueble objeto de la presente Promesa de Compraventa. Asimismo, desde la firma de este contrato, deberá gestionar la eliminación de todas las publicaciones, avisos y cualquier otro medio de difusión, digital o impreso, mediante el cual se haya ofrecido el Inmueble en venta.

SEXTO: La entrega material del Inmueble se efectuará hasta cinco días corridos después de inscrita la propiedad en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a nombre de **la** Promitente Compradora, libre de toda hipoteca, gravamen, prohibición o embargo, salvo las que se refiere al Reglamento de Copropiedad y servidumbres, si las hubiere y las hipotecas y prohibiciones que se constituyan en la escritura de compraventa a favor de la institución financiera que otorgue el crédito, sin deuda de servicios básicos y contribuciones, y se encuentren disponibles los documentos necesarios para dar por pagado la totalidad del precio al vendedor.

Los Promitentes Vendedores, en este acto, declaran que no existen terceros que tengan acciones que puedan entablar, alegando derechos sobre los Inmuebles y que puedan producir turbaciones de derecho al promitente comprador, condición que se ha considerado esencial para la celebración del presente contrato.

SÉPTIMO: La escritura de compraventa definitiva deberá otorgarse y firmarse por los comparecientes y por todas aquellas partes que de acuerdo a la ley vigente al momento de la suscripción deban intervenir, en la Notaría que designe el banco o institución financiera que otorgue el préstamo al Promitente Comprador, dentro del plazo indicado en la cláusula cuarta anterior, quedando, en todo caso, la celebración del contrato prometido, sujeta al cumplimiento previo y copulativo de las siguientes condiciones suspensivas, las que deberán cumplirse dentro del plazo antes indicado:

A) Que los títulos del inmueble prometido vender se encuentren ajustados a derecho, según informe elaborado por los abogados de la Institución bancaria que financie todo o parte del precio de la compraventa prometida, o en su defecto, si no hubiere crédito hipotecario, de acuerdo a los criterios que habitualmente se usan en los bancos e instituciones financieras para este tipo de operaciones;

B) Que el inmueble se encuentre libre de hipotecas, gravámenes, prohibiciones, embargos, litigios, acciones o condiciones resolutorias, salvo los que se constituyan en el contrato de compraventa prometido, a excepción servidumbres constituidas con anterioridad a esta fecha y del Reglamento de Copropiedad si lo hubiere.

C) Que a la fecha de la suscripción del contrato definitivo se encuentren pagadas las contribuciones por impuesto territorial y cuentas de servicios básicos que genere el inmueble y gastos comunes del mismo.

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en las letras A, B y C, anteriores, no harán aplicable la multa a que se refiere la cláusula novena de este contrato, quedando la presente promesa sin efecto y sin responsabilidad para las partes. En todo caso, estas condiciones se encuentran establecidas en beneficio del Promitente Comprador, por lo que podrá renunciar a ellas, dándole aviso por escrito a los Promitentes Vendedores.

Los gastos asociados al estudio de títulos serán de cargo de la Promitente Compradora.

Los Promitentes Vendedores deberán hacer entrega a su costo, de las escrituras que conformen los títulos a 10 años del inmueble para la confección del respectivo estudio de títulos en el más breve tiempo. Cualquier antecedente adicional deberá ser solicitado por correo por la Promitente Compradora. Los documentos enviados y solicitados por cualquiera de las partes deberán, cuando sean enviados por correo electrónicos, copiar las siguientes direcciones de e-mail: maribelbriones@romopropiedades.cl y constanzaburnier@romopropiedades.cl.

En caso de que los títulos adolezcan de algún vicio o defecto que motiven algún reparo legal, se informará de este hecho a los Promitentes Vendedores quienes, desde que se realice la comunicación para subsanar dichos defectos o reparos en su totalidad, deberá resolver en el más breve lapso los reparos. Para lo anterior, se le concederá un plazo razonable de 15 días para poder subsanar el reparo, ampliable por motivos fundados a 30 días.

En caso contrario, y subsistiendo el reparo, la Promitente Compradora podrá optar por dejar sin efecto el presente contrato, dando por fallida la condición para el otorgamiento del contrato prometido, o renunciar a una o más condiciones y perseverar en el otorgamiento de la compraventa prometida. En ningún caso los Promitentes Vendedores o compradora quedará afecta a multa o sanción por algún defecto de sus títulos.

OCTAVO: La escritura pública de compraventa deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que la Promitente Compradora comunique a los Promitentes Vendedores al correo electrónico ya indicado el hecho de encontrarse extendida para su firma la matriz de la escritura de compraventa, lo que en todo caso deberá verificarse dentro del plazo indicado en la cláusula cuarta del presente instrumento. La circunstancia de no haberse mandado a extender a la Notaría la escritura de compraventa pertinente o la no concurrencia de una de las partes a suscribirla, se acreditará por medio de un certificado emitido por el Notario pertinente.

Será responsabilidad de la Promitente Compradora enviar la minuta de la escritura de compraventa a la Notaría con la debida antelación y será responsabilidad de cada parte hacer comparecer a la escritura de compraventa prometida a todos quienes conforme a la ley deban prestar su consentimiento para la plena eficacia del contrato.

NOVENO: Si cualquiera de las partes no diere cumplimiento oportuno a las obligaciones señaladas en este contrato, entendiéndose verificado el cumplimiento de las condiciones y de este hecho, entre otros, si no concurriera por su hecho o culpa a suscribir la escritura de compraventa definitiva, o no lo hicieren otras personas que legalmente deben suscribir el instrumento autorizando su comparecencia, en los plazos y forma señalados precedentemente, dará derecho a la parte diligente a exigir el monto que las partes fijan como evaluación anticipada de perjuicios o cláusula penal el monto equivalente en pesos de **\$50.814.400** (cincuenta millones, ochocientos catorce mil cuatrocientos pesos), pudiendo adicionalmente, a elección de la parte diligente, exigir el cumplimiento forzado de la obligación de suscribir el contrato de compraventa, o bien, optar por su resolución.

Para facilitar el pago de la pena que, eventualmente, tuviera que efectuar el contratante incumplidor, las partes dejan en custodia en Notaria Latorre, los documentos individualizados en instrucción notarial que acceden a esta promesa.

Después de suscrita la compraventa prometida los cheques serán devueltos a su respectivo girador. Para lo anterior, será necesario exhibir una copia autorizada de la escritura de Compraventa prometida al Señor Notario.

En caso de surgir dificultades entre las partes, el notario interviniente deberá entregar los documentos dejados en instrucción, al juez competente a que se refiere la cláusula siguiente.

DÉCIMO: Para todos los efectos legales que deriven de la promesa y todo acto relacionado con la compraventa, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago.

DÉCIMO PRIMERO: Cualquier duda, dificultad o conflicto que se suscite entre las partes o con motivo de la interpretación, cumplimiento o incumplimiento, resolución o validez del presente acuerdo, o de la promesa o del contrato de compraventa definitivo o de cualquiera de las cláusulas contenidas en ellos, o que se relacione directa o indirectamente con ellos será sometida a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Santiago.

DÉCIMO SEGUNDO: Los gastos notariales del otorgamiento del respectivo contrato de compraventa e instrucciones serán de cargo de ambas partes en partes iguales y los gastos de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces serán de cargo exclusivo de la Promitente Compradora.

Marcela Lira Regueira
Promitente Vendedor

Mónica del Corazón de Jesús Lira Regueira
Promitente Vendedor

María Fernanda Lira Regueira
Promitente Vendedor

Juan Alberto Araneda Navarro
Promitente Vendedor

Guillermo Arturo Lira Regueira

Promitente Vendedor

Anita Lira Regueira
Promitente Vendedor

María Francisca Lira Regueira
Promitente Vendedor

Gladys Anita Regueira Fargher
Promitente Vendedor

Soledad Jofré Barrueco
Promitente Compradora